

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5641/2540

นาง กา ญจนา วรจนาภีพัฒน์
นาย อา รอบ ปทุม แก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 341

ป.วิ.พ. มาตรา 271

การบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลต้องดำเนินการบังคับคดีก่อนหลังไปตามลำดับดังที่ระบุไว้ในคำพิพากษาเมื่อโจทก์เลือกที่จะรับโอนที่ดินพิพาทโจทก์จึงต้องชำระเงินแก่จำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษา การที่โจทก์เลือกใช้วิธีถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 1 ในการโอนที่ดินพิพาท และโจทก์ได้เสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนเองโดย จำเลยที่ 1 ไม่ได้ตกลงด้วยนั้นย่อมไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 และเป็นเรื่องนอกคำพิพากษา ฉะนั้นหากโจทก์เสียหายอย่างไรก็ต้องไปว่ากล่าวเอาแก่จำเลยที่ 1 เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากจะขอหักกลบลบหนี้ทำให้การบังคับคดีมีผลผิดไปจากคำพิพากษาหาได้ไม่ โจทก์เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะร้องขอให้หักกลบลบหนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีคำพิพากษาของศาลบังคับให้จำเลยที่ 1 ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์เสียก่อน ลำพังแต่เพียงระบุไว้ในสัญญาจะซื้อขายที่ดินว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายออกค่าธรรมเนียมและภาษีในการโอนโดยจำเลยที่ 1 ยังโต้แย้งจำนวนหนี้อยู่นั้น ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์โจทก์จึงไม่มีอำนาจร้องขอให้ศาลงดจ่ายเงินค่าที่ดินตามคำพิพากษาที่วางต่อศาลให้แก่จำเลยที่ 1 และเมื่อจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงชอบที่จะรับเงินค่าที่ดินดังกล่าวตามคำพิพากษาที่โจทก์วางชำระไว้ได้

คดีสืบเนื่องจากศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดิน โฉนดเลขที่ 66376, 66378 และ 66379 ตำบลบางบอนอำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พร้อมกับจดทะเบียนการจำยอมที่ดินเฉพาะส่วนของโฉนดเลขที่ 3969 ตำบลบางบอนอำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่ตรงและมีส่วนกว้าง เท่ากับที่ดินที่นายวินัย พันธุมาศ จดทะเบียนการจำยอมไว้แล้วนั้นให้โจทก์และ รับเงินค่าที่ดินจำนวน 14,077,000 บาท จากโจทก์ทั้งนี้ให้โจทก์ นำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางศาลภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันอ่านคำพิพากษา หากโจทก์ไม่วาง เงินในกำหนดถือว่าโจทก์ผิดสัญญา จำเลยมีสิทธิที่จะรับเงินที่ชำระแล้วทั้งหมดและ โจทก์หมดสิทธิที่จะบังคับคดีตามคำพิพากษานี้ หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์ ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนหากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถโอนและจด ทะเบียนการจำยอมได้ให้จำเลยที่ 1 คืนเงินค่าที่ดินที่ชำระไว้ 6,000,000 บาท และ ชำระค่าเบี้ยปรับเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับชำระไว้ทั้งหมดอีก 6,000,000 บาท รวม 12,000,000 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

ระหว่างบังคับคดี จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้น ตันมีคำสั่งให้จำเลยที่ 2 เข้ารับมรดกความในฐานะทายาทจำเลยที่ 1

โจทก์ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยนำเงินค่าที่ดินที่เหลือจำนวน 14,077,000 บาท มาวางศาลเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2538 ต่อมาวันที่ 11 เมษายน 2538 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้งดการจ่ายเงินค่าที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 ไว้ก่อนเพราะ จำเลยที่ 1 ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าภาษีการโอนที่ดินดังกล่าวตามสัญญาจะ

ซื้อขายฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2526 ข้อ 4 และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้งดการจ่ายเงินให้แก่จำเลยที่ 1 ไว้ก่อน ต่อมาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2539 โจทก์ได้นำคำพิพากษาศาลฎีกาไปบังคับคดีแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และชำระภาษีแทนจำเลยที่ 1 ไปก่อนเป็นเงินจำนวน 36,879,705 บาท โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลหักเงินค่าที่ดินจำนวน 14,077,000 บาท ที่โจทก์ได้วางไว้ต่อศาลเพื่อชำระเป็นค่าธรรมเนียมและค่าภาษีในการโอนที่ดินส่วนนี้แก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับมรดกความแทนจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ศาลจ่ายเงินค่าที่ดินจำนวน 14,077,000 บาท แก่จำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้ว ดังนั้น เงินที่โจทก์ได้วางศาลเพื่อชำระหนี้ให้จำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษา จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้รับมรดกความแทนจำเลยที่ 1 จึงชอบที่จะรับเงินดังกล่าวไปจากศาลได้ ส่วนที่โจทก์ขอให้งดการจ่ายเงินดังกล่าวเนื่องจากจำเลยที่ 1 ต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีในการจดทะเบียนโอนตามสัญญาจะซื้อขายนั้น เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากคำพิพากษา ซึ่งโจทก์จะต้องไปว่ากล่าวกับจำเลยที่ 2 นอกเหนือจากคดีนี้ จึงมีคำสั่งอนุญาตให้เบิกจ่ายเงินจำนวน 14,077,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับมรดกความแทนจำเลยที่ 1

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำพิพากษาศาลฎีกาได้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์โดยให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยที่ 1 จำนวน 14,077,000 บาท หาก

จำเลยที่ 1 ไม่โอนโจทก์เลือกปฏิบัติได้สองประการกล่าวคือ ให้โจทก์ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 1 ในการโอนที่ดินพิพาท หรือมิฉะนั้นให้จำเลยที่ 1 คืนเงินค่าที่ดินที่ชำระไว้ 6,000,000 บาทกับเบี้ยปรับอีก 6,000,000 บาท รวมเป็น 12,000,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องให้แก่โจทก์ ดังนี้ การบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลจึงต้องดำเนินการบังคับคดีก่อนหลังไปตามลำดับดังที่ระบุไว้ในคำพิพากษาเมื่อโจทก์เลือกที่จะรับโอนที่ดินพิพาท โจทก์จึงต้องชำระเงินแก่จำเลยที่ 1 เป็นเงินจำนวน 14,077,000 บาท การที่โจทก์เลือกใช้วิธีถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 1 ในการโอนที่ดินพิพาทโดยโจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนเป็นเงิน 36,879,705 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ไม่ได้ตกลงด้วยนั้น ย่อมไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 อีกทั้งเป็นเรื่องนอกคำพิพากษา เพราะในคำพิพากษาไม่ปรากฏให้จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทแต่อย่างใดฉะนั้นหากโจทก์เสียหายอย่างไรก็ต้องไปว่ากล่าวเอาแก่จำเลยที่ 1 เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก จะขอหักกลบลบหนี้ทำให้การบังคับคดีมีผลผิดไปจากคำพิพากษาหาได้ไม่ และการที่โจทก์จะร้องขอให้หักกลบลบหนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีคำพิพากษาของศาลบังคับให้จำเลยที่ 1 ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์เสียก่อน ลำพังแต่เพียงระบุไว้ในสัญญาจะซื้อขายที่ดินว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายออกค่าธรรมเนียมและภาษีในการโอนตามข้อฎีกาของโจทก์โดยจำเลยที่ 1 ยังโต้แย้งจำนวนหนี้อยู่นั้น ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจร้องขอให้ศาลงดจ่ายเงินที่วางต่อศาลให้แก่จำเลยที่ 1 ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและชอบที่จะรับเงินค่าที่ดินที่โจทก์วางชำระไว้จำนวน 14,077,000 บาทได้

พิพากษายืน

(ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-พิชัย เตชะพิทยาภูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ